



UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 646

AKTA TIMBANG TARA 2005

Tarikh Persetujuan Diraja ... 30 Disember 2005

Tarikh diterbitkan dalam *Warta* ... 31 Disember 2005

Hakcipta Pencetak (H)

PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD

Semua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada **Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang dilantik)**.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 646

AKTA TIMBANG TARA 2005

SUSUNAN SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Seksyen

1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
2. Tafsiran
3. Pemakaian bagi timbang tara dan award di Malaysia
4. Kebolehtimbangtaraan hal perkara
5. Kerajaan adalah terikat

BAHAGIAN II

TIMBANG TARA

Bab 1

Peruntukan am

6. Penerimaan komunikasi bertulis
7. Penepian hak untuk membantah
8. Takat campur tangan mahkamah

Bab 2

Perjanjian timbang tara

9. Takrif dan bentuk perjanjian timbang tara
10. Perjanjian timbang tara dan tuntutan substantif di hadapan mahkamah
11. Perjanjian timbang tara dan langkah interim oleh Mahkamah Tinggi

Bab 3

Keanggotaan penimbang tara

Seksyen

12. Bilangan penimbang tara
13. Pelantikan penimbang tara
14. Alasan untuk mencabar
15. Tatacara mencabar
16. Kegagalan atau kemustahilan untuk bertindak
17. Pelantikan penimbang tara ganti

Bab 4

Bidang kuasa tribunal timbang tara

18. Kewibawaan tribunal timbang tara untuk membuat keputusan mengenai bidang kuasanya
19. Kuasa tribunal timbang tara untuk memerintahkan langkah interim

Bab 5

Penjalanan prosiding timbang tara

20. Layanan sama rata pihak-pihak
21. Penentuan kaedah tatacara
22. Tempat timbang tara
23. Permulaan prosiding timbang tara
24. Bahasa
25. Pernyataan tuntutan dan pembelaan
26. Pendengaran
27. Keingkaran suatu pihak
28. Pakar yang dilantik oleh tribunal timbang tara
29. Bantuan mahkamah dalam mengambil keterangan

Bab 6

Membuat award dan penamatan prosiding

30. Undang-undang yang terpakai bagi isi pertikaian
31. Keputusan yang dibuat oleh panel penimbang tara

Seksyen

32. Penyelesaian
33. Bentuk dan kandungan award
34. Penamatan prosiding
35. Pembetulan dan tafsiran award atau award tambahan
36. Award adalah muktamad dan mengikat

Bab 7

Tindakan terhadap award

37. Permohonan bagi mengetepikan

Bab 8

Pengiktirafan dan penguatkuasaan award

38. Pengiktirafan dan penguatkuasaan
39. Alasan untuk menolak pengiktirafan atau penguatkuasaan

BAHAGIAN III

PERUNTUKAN TAMBAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TIMBANG TARA

40. Penyatuan prosiding dan pendengaran bersama
41. Penentuan perkara undang-undang permulaan oleh mahkamah
42. Rujukan mengenai soal undang-undang
43. Rayuan
44. Kos dan belanja timbang tara
45. Pelanjutan masa untuk memulakan prosiding timbang tara
46. Pelanjutan masa untuk membuat award

BAHAGIAN IV

PELBAGAI

47. Tanggungan penimbang tara
48. Kekebalan institusi timbang tara
49. Kebankrapan
50. Cara permohonan
51. Pemansuhan dan kecualian

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 646

AKTA TIMBANG TARA 2005

Suatu Akta untuk memperbaharui undang-undang yang berhubungan dengan timbang tara domestik, mengadakan peruntukan bagi timbang tara antarabangsa, pengiktirafan dan penguatkuasaan award dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

[]

DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Timbang Tara 2005.

(2) Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam *Warta*.

Tafsiran

2. (1) Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“award” ertinya suatu keputusan tribunal timbang tara mengenai isi pertikaian dan termasuklah apa-apa award muktamad, interim atau sebahagian dan apa-apa award tentang kos atau faedah tetapi tidak termasuk perintah interlokutori;

“Mahkamah Tinggi” ertinya Mahkamah Tinggi di Malaya dan Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak atau mana-mana satu daripadanya, mengikut kehendak keadaan;

“Menteri” ertinya Menteri yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab bagi timbang tara;

“Negara” ertinya suatu Negara yang berdaulat dan bukan suatu komponen negeri di Malaysia, melainkan jika dinyatakan selainnya;

“penimbang tara pengerusi” ertinya penimbang tara yang ditetapkan dalam perjanjian timbang tara sebagai penimbang tara pengerusi atau pengerusi tribunal timbang tara, penimbang tara tunggal atau penimbang tara ketiga yang dilantik di bawah subseksyen 13(3);

“perjanjian timbang tara” ertinya suatu perjanjian timbang tara sebagaimana yang ditakrifkan dalam seksyen 9;

“pihak” ertinya suatu pihak kepada suatu perjanjian timbang tara atau, dalam apa-apa hal jika suatu timbang tara tidak melibatkan semua pihak kepada perjanjian timbang tara itu, ertinya suatu pihak kepada timbang tara itu;

“tempat timbang tara” ertinya tempat di mana timbang tara diasaskan sebagaimana yang ditentukan mengikut seksyen 22;

“timbang tara antarabangsa” ertinya suatu timbang tara yang—

- (a) salah satu daripada pihak kepada suatu perjanjian timbang tara, pada masa pembuatan perjanjian itu, mempunyai tempat urusannya di mana-mana Negara selain Malaysia;
- (b) salah satu daripada yang berikut terletak dalam mana-mana Negara selain Malaysia tempat pihak-pihak itu mempunyai tempat urusan mereka:
 - (i) tempat timbang tara jika ditentukan dalam, atau menurut, perjanjian timbang tara;
 - (ii) mana-mana tempat di mana sebahagian besar obligasi mana-mana perhubungan perdagangan atau yang lain yang hendaklah dilaksanakan atau tempat yang dengannya hal perkara pertikaian itu mempunyai kaitan yang paling rapat; atau

- (c) pihak-pihak telah bersetuju dengan nyata bahawa hal perkara perjanjian timbang tara berkaitan dengan lebih daripada satu Negara;

“timbang tara domestik” ertinya mana-mana timbang tara yang bukan suatu timbang tara antarabangsa;

“tribunal timbang tara” ertinya penimbang tara tunggal atau panel penimbang tara.

(2) Bagi maksud Akta ini—

(a) dalam takrif “timbang tara antarabangsa”—

- (i) jika suatu pihak mempunyai lebih daripada satu tempat urusan, sebutan mengenai tempat urusan ialah tempat urusan yang mempunyai perhubungan yang paling rapat dengan perjanjian timbang tara itu; atau
 - (ii) jika suatu pihak tidak mempunyai tempat urusan, sebutan mengenai tempat urusan ialah kediaman biasa pihak itu;
- (b) jika peruntukan Akta ini, kecuali seksyen 3 dan 30, membiarkan pihak-pihak bebas untuk menentukan suatu isu tertentu, kebebasan itu hendaklah termasuk hak pihak-pihak itu untuk membenarkan pihak ketiga, termasuk suatu institusi, untuk menentukan isu itu;
- (c) jika peruntukan Akta ini merujuk kepada hakikat bahawa pihak-pihak telah bersetuju atau bahawa mereka mungkin bersetuju atau mengikut apa-apa cara lain merujuk kepada perjanjian pihak-pihak itu, perjanjian itu hendaklah termasuk apa-apa kaedah timbang tara yang disebut dalam perjanjian itu;
- (d) jika peruntukan Akta ini merujuk kepada suatu tuntutan, selain dalam perenggan 27(a) dan 34(2)(a), peruntukan itu hendaklah juga terpakai bagi suatu tuntutan balas, dan jika peruntukan itu merujuk kepada suatu pembelaan, peruntukan itu hendaklah juga terpakai bagi suatu pembelaan kepada tuntutan balas itu.

Pemakaian bagi timbang tara dan award di Malaysia

3. (1) Akta ini hendaklah terpakai di seluruh Malaysia.

(2) Berkenaan dengan suatu timbang tara domestik, jika tempat timbang tara adalah di Malaysia—

(a) Bahagian I, II dan IV Akta ini hendaklah terpakai; dan

(b) Bahagian III Akta ini hendaklah terpakai melainkan jika pihak-pihak bersetuju selainnya secara bertulis.

(3) Berkenaan dengan timbang tara antarabangsa, jika tempat timbang tara adalah di Malaysia—

(a) Bahagian I, II dan IV Akta ini hendaklah terpakai; dan

(b) Bahagian III Akta ini tidak terpakai melainkan jika pihak-pihak bersetuju selainnya secara bertulis.

(4) Bagi maksud perenggan (2)(b) dan (3)(b), pihak-pihak kepada suatu timbang tara domestik boleh bersetuju untuk mengecualikan pemakaian Bahagian III Akta ini dan pihak-pihak kepada suatu timbang tara antarabangsa boleh bersetuju untuk memakai Bahagian III Akta ini, secara keseluruhan atau sebahagian.

Kebolehtimbangtaraan hal perkara

4. (1) Apa-apa pertikaian yang pihak-pihak telah bersetuju untuk dikemukakan kepada timbang tara di bawah suatu perjanjian timbang tara boleh ditentukan melalui timbang tara melainkan jika perjanjian timbang tara itu berlawanan dengan dasar awam.

(2) Hakikat bahawa mana-mana undang-undang bertulis memberikan bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara kepada mana-mana mahkamah tetapi tidak menyebut mengenai penentuan perkara itu melalui timbang tara tidak boleh, dengan sendirinya, menunjukkan bahawa suatu pertikaian tentang perkara itu tidak boleh ditentukan melalui timbang tara.

Kerajaan adalah terikat

5. Akta ini hendaklah terpakai bagi mana-mana timbang tara yang baginya Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan mana-mana komponen negeri di Malaysia merupakan suatu pihak.

BAHAGIAN II

TIMBANG TARA

Bab 1

Peruntukan am

Penerimaan komunikasi bertulis

6. (1) Melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak—

(a) suatu komunikasi bertulis disifatkan telah diterima jika ia diserahkan kepada penerima itu sendiri atau jika ia diserahkan di tempat urusan, tempat tinggal biasa atau alamat melnya; dan

(b) jika tempat yang disebut dalam perenggan (a) tidak boleh dijumpai selepas dibuat suatu siasatan yang munasabah, suatu komunikasi bertulis disifatkan telah diterima jika ia dihantar ke tempat urusan, tempat tinggal biasa atau alamat mel penerima yang terakhir diketahui melalui surat berdaftar atau apa-apa cara lain yang memperuntukkan suatu rekod tentang percubaan untuk menyerahkannya.

(2) Melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak, suatu komunikasi bertulis yang dihantar secara elektronik disifatkan telah diterima jika ia dihantar ke alamat mel elektronik penerima itu.

(3) Komunikasi itu disifatkan telah diterima pada hari komunikasi itu diserahkan sedemikian.

(4) Seksyen ini tidak terpakai bagi apa-apa komunikasi berkenaan dengan prosiding mahkamah.

Penepian hak untuk membantah

7. Suatu pihak yang mengetahui—

- (a) tentang mana-mana peruntukan Akta ini yang pihak-pihak tidak menurutinya; atau
- (b) bahawa apa-apa kehendak di bawah perjanjian timbang tara telah tidak dipatuhi,

dan masih meneruskan timbang tara itu tanpa menyatakan bantahannya terhadap ketidakpatuhan itu tanpa kelengahan yang tidak wajar atau, jika suatu had masa diperuntukkan bagi menyatakan bantahan itu, dalam tempoh masa itu, hendaklah disifatkan telah mengetepikan haknya untuk membantah.

Takat campur tangan mahkamah

8. Melainkan jika diperuntukkan selainnya, tiada mahkamah boleh campur tangan dalam apa-apa perkara yang dikawal oleh Akta ini.

Bab 2

Perjanjian timbang tara

Takrif dan bentuk perjanjian timbang tara

9. (1) Dalam Akta ini, “perjanjian timbang tara” ertinya suatu perjanjian oleh pihak-pihak untuk mengemukakan kepada timbang tara semua pertikaian atau pertikaian tertentu yang telah timbul atau yang mungkin timbul antara mereka berkenaan dengan hubungan di sisi undang-undang yang ditetapkan, sama ada kontraktual atau tidak.

(2) Suatu perjanjian timbang tara boleh berupa dalam bentuk suatu fasal timbang tara dalam suatu perjanjian atau dalam bentuk suatu perjanjian yang berasingan.

- (3) Suatu perjanjian timbang tara hendaklah secara bertulis.
- (4) Suatu perjanjian timbang tara adalah secara bertulis jika perjanjian itu terkandung dalam—
- (a) suatu dokumen yang ditandatangani oleh pihak-pihak;
 - (b) suatu pertukaran surat, teleks, faksimile atau cara komunikasi yang lain yang memperuntukkan suatu rekod perjanjian itu; atau
 - (c) suatu pertukaran pernyataan tuntutan dan pembelaan yang dalamnya kewujudan suatu perjanjian dikatakan oleh satu pihak dan tidak dinafikan oleh pihak yang satu lagi.
- (5) Sebutan dalam suatu perjanjian mengenai suatu dokumen yang mengandungi fasal timbang tara hendaklah menjadi suatu perjanjian timbang tara, dengan syarat bahawa perjanjian itu adalah secara bertulis dan sebutan itu adalah yang sedemikian untuk menjadikan fasal itu sebahagian daripada perjanjian itu.

Perjanjian timbang tara dan tuntutan substantif di hadapan mahkamah

10. (1) Mahkamah yang di hadapannya prosiding dibawa berkenaan dengan suatu perkara yang menjadi subjek suatu perjanjian timbang tara hendaklah, jika suatu pihak membuat permohonan sebelum mengambil apa-apa langkah lain dalam prosiding itu, menggantung prosiding itu dan merujuk pihak-pihak itu kepada timbang tara melainkan jika mahkamah itu mendapati—

- (a) bahawa perjanjian itu adalah batal dan tidak sah, tidak berkuat kuasa atau tidak berupaya untuk dilaksanakan; atau
- (b) bahawa pada hakikatnya tiada pertikaian antara pihak-pihak itu berhubung dengan perkara yang hendak dirujuk.

(2) Mahkamah, dalam membenarkan suatu penggantungan prosiding menurut subseksyen (1), boleh mengenakan apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkannya patut.

(3) Jika prosiding yang disebut dalam subseksyen (1) telah dibawa, prosiding timbang tara boleh dimulakan atau diteruskan, dan suatu award boleh dibuat, sementara isu itu belum selesai di hadapan mahkamah.

Perjanjian timbang tara dan langkah interim oleh Mahkamah Tinggi

11. (1) Suatu pihak boleh, sebelum atau semasa prosiding timbang tara, memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan apa-apa langkah interim dan Mahkamah Tinggi boleh, membuat perintah yang berikut bagi:

- (a) jaminan kos;
- (b) penzahiran dokumen dan interogatori;
- (c) pemberian keterangan melalui afidavit;
- (d) pelantikan seorang penerima;
- (e) menjamin amaun dalam pertikaian;
- (f) pemeliharaan, jagaan interim atau penjualan apa-apa harta yang menjadi hal perkara pertikaian itu;
- (g) memastikan bahawa apa-apa award yang dibuat dalam prosiding timbang tara tidak dijadikan tidak berkesan melalui pelepasan aset oleh suatu pihak; dan
- (h) suatu injunksi interim atau apa-apa langkah interim yang lain.

(2) Jika suatu pihak memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan apa-apa langkah interim dan suatu tribunal timbang tara telah membuat keputusan mengenai apa-apa perkara yang berkaitan dengan permohonan itu, Mahkamah Tinggi hendaklah menganggap apa-apa dapatan fakta yang dibuat dalam perjalanan keputusan itu oleh tribunal timbang tara itu sebagai muktamad bagi maksud permohonan itu.

Bilangan penimbang tara

12. (1) Pihak-pihak adalah bebas untuk menentukan bilangan penimbang tara.

(2) Jika pihak-pihak gagal menentukan bilangan penimbang tara, tribunal timbang tara hendaklah—

(a) dalam hal suatu timbang tara antarabangsa, terdiri daripada tiga orang penimbang tara; dan

(b) dalam hal suatu timbang tara domestik, terdiri daripada penimbang tara tunggal.

Pelantikan penimbang tara

13. (1) Melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak, tiada seorang pun boleh dihalang daripada bertindak sebagai penimbang tara atas sebab kerakyatan.

(2) Pihak-pihak adalah bebas untuk bersetuju mengenai tatacara melantik penimbang tara atau penimbang tara pengerusi.

(3) Jika pihak-pihak gagal bersetuju mengenai tatacara yang disebut dalam subseksyen (2), dan timbang tara itu terdiri daripada tiga orang penimbang tara, setiap pihak hendaklah melantik seorang penimbang tara, dan kedua-dua penimbang tara yang dilantik itu hendaklah melantik penimbang tara yang ketiga sebagai penimbang tara pengerusi.

(4) Jika subseksyen (3) terpakai dan—

(a) suatu pihak gagal melantik seorang penimbang tara dalam masa tiga puluh hari dari penerimaan permintaan secara bertulis untuk membuat demikian daripada pihak yang satu lagi; atau

(b) kedua-dua penimbang tara itu gagal bersetuju mengenai penimbang tara yang ketiga dalam masa tiga puluh hari dari pelantikan mereka atau apa-apa tempoh lanjutan sebagaimana yang dipersetujui oleh pihak-pihak,

mana-mana satu pihak boleh memohon kepada Pengarah Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur bagi pelantikan itu.

(5) Jika dalam suatu timbang tara dengan penimbang tara tunggal—

- (a) pihak-pihak gagal bersetuju mengenai tatacara yang disebut dalam subseksyen (2); dan
- (b) pihak-pihak gagal bersetuju mengenai penimbang tara itu,

mana-mana satu pihak boleh memohon kepada Pengarah Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur bagi pelantikan seorang penimbang tara.

(6) Jika, pihak-pihak telah bersetuju mengenai tatacara pelantikan penimbang tara—

- (a) suatu pihak gagal bertindak sebagaimana yang dikehendaki di bawah tatacara itu;
- (b) pihak-pihak, atau dua penimbang tara, tidak dapat mencapai suatu persetujuan di bawah tatacara itu; atau
- (c) pihak ketiga, termasuk suatu institusi, gagal untuk melaksanakan apa-apa fungsi yang diamanahkan kepadanya di bawah tatacara itu,

mana-mana pihak boleh meminta Pengarah Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, melainkan jika perjanjian mengenai tatacara pelantikan memperuntukkan cara lain untuk mendapatkan pelantikan itu.

(7) Jika Pengarah Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur tidak dapat bertindak atau gagal bertindak di bawah subseksyen (4), (5) dan (6) dalam masa tiga puluh hari dari permintaan itu, mana-mana pihak boleh memohon kepada Mahkamah Tinggi bagi pelantikan itu.

(8) Dalam melantik seorang penimbang tara Pengarah Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur atau Mahkamah Tinggi, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah memberi perhatian yang wajar kepada—

- (a) apa-apa kelayakan yang dikehendaki daripada penimbang tara dengan persetujuan pihak-pihak itu;

- (b) pertimbangan lain yang mungkin memastikan pelantikan seorang penimbang tara yang bebas dan saksama; dan
- (c) dalam hal suatu timbang tara antarabangsa, kebijaksanaan melantik seorang penimbang tara yang berkerakyatan selain kerakyatan pihak-pihak.

(9) Tiada rayuan boleh diambil terhadap apa-apa keputusan Pengarah Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur atau Mahkamah Tinggi di bawah seksyen ini.

Alasan untuk mencabar

14. (1) Seseorang yang didatangi berkaitan dengan kemungkinan orang itu dilantik sebagai seorang penimbang tara hendaklah menzahirkan apa-apa hal keadaan yang berkemungkinan menimbulkan keraguan yang boleh diwajarkan berkenaan dengan kesaksamaan atau kebebasan orang itu.

(2) Seorang penimbang tara hendaklah, tanpa kelengahan, dari masa pelantikan dan sepanjang prosiding timbang tara itu, menzahirkan apa-apa hal keadaan yang disebut dalam subseksyen (1) kepada pihak-pihak melainkan jika pihak-pihak itu telah diberitahu mengenai hal keadaan itu oleh penimbang tara itu.

(3) Seorang penimbang tara boleh dicabar hanya jika—

- (a) hal keadaan menimbulkan keraguan yang boleh diwajarkan tentang kesaksamaan atau kebebasan penimbang tara itu; atau
- (b) penimbang tara itu tidak memiliki kelayakan yang dipersetujui oleh pihak-pihak.

(4) Suatu pihak boleh mencabar seseorang penimbang tara yang dilantik oleh pihak itu, atau yang pihak itu mengambil bahagian, hanya atas sebab yang disedari pihak itu selepas pelantikan itu dibuat.

Tatacara mencabar

15. (1) Melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak, mana-mana pihak yang bercadang untuk mencabar seseorang

penimbang tara hendaklah, dalam masa lima belas hari selepas menyedari tentang penubuhan tribunal timbang tara atau tentang apa-apa sebab yang disebut dalam subseksyen 14(3), menghantar suatu pernyataan bertulis kepada tribunal timbang tara tentang sebab itu.

(2) Melainkan jika penimbang tara yang dicabar itu menarik diri daripada jawatan atau pihak yang satu lagi bersetuju dengan cabaran itu, tribunal timbang tara itu hendaklah membuat keputusan mengenai cabaran itu.

(3) Jika sesuatu cabaran tidak berjaya, pihak yang mencabar boleh, dalam masa tiga puluh hari selepas menerima notis keputusan yang menolak cabaran itu, memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk membuat keputusan mengenai cabaran itu.

(4) Sementara permohonan itu belum selesai, tribunal timbang tara, termasuk penimbang tara yang dicabar, boleh meneruskan prosiding timbang tara dan membuat suatu award.

(5) Tiada rayuan boleh dibuat terhadap keputusan Mahkamah Tinggi di bawah subseksyen (3).

Kegagalan atau kemustahilan untuk bertindak

16. (1) Jika seseorang penimbang tara menjadi tidak berupaya dari segi undang-undang atau hakikat untuk melaksanakan fungsi jawatan itu, atau bagi sebab lain gagal bertindak tanpa kelengahan yang tidak wajar, mandat penimbang tara itu tamat dengan penarikan diri daripada jawatan atau jika pihak-pihak bersetuju dengan penamatan itu.

(2) Jika mana-mana pihak tidak bersetuju dengan penamatan mandat penimbang tara itu, mana-mana pihak boleh memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk memutuskan penamatan sedemikian dan tiada rayuan boleh dibuat terhadap keputusan Mahkamah Tinggi itu.

(3) Jika, di bawah seksyen ini atau subseksyen 15(2), seorang penimbang tara menarik diri daripada jawatan atau suatu pihak bersetuju dengan penamatan mandat seseorang penimbang tara, maka tidaklah boleh tersirat penerimaan tentang kesahan apa-apa alasan yang disebut dalam seksyen ini atau subseksyen 14(3).

Pelantikan penimbang tara ganti

17. (1) Seseorang penimbang tara ganti hendaklah dilantik mengikut peruntukan Akta ini jika—

- (a) mandat seseorang penimbang tara tamat di bawah seksyen 15 atau 16;
- (b) seseorang penimbang tara menarik diri daripada jawatan oleh apa-apa sebab lain;
- (c) mandat penimbang tara itu dibatalkan dengan persetujuan pihak-pihak; atau
- (d) dalam apa-apa hal penamatan mandat yang lain.

(2) Melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak—

- (a) jika penimbang tara tunggal atau penimbang tara pengerusi diganti, apa-apa pendengaran yang diadakan terdahulu hendaklah diulang di hadapan penimbang tara ganti; atau
- (b) jika seorang penimbang tara selain penimbang tara tunggal atau penimbang tara pengerusi diganti, apa-apa pendengaran yang diadakan terdahulu boleh diulang mengikut budi bicara tribunal timbang tara.

(3) Melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak, apa-apa perintah atau keputusan tribunal timbang tara yang dibuat sebelum penggantian penimbang tara di bawah seksyen ini tidak boleh menjadi tidak sah semata-mata atas alasan terdapat perubahan dalam keanggotaan tribunal timbang tara itu.

Bab 4

Bidang kuasa tribunal timbang tara

Kewibawaan tribunal timbang tara untuk membuat keputusan mengenai bidang kuasanya

18. (1) Tribunal timbang tara boleh membuat keputusan mengenai bidang kuasanya sendiri, termasuk apa-apa bantahan mengenai kewujudan atau kesahan perjanjian timbang tara.

(2) Bagi maksud subseksyen (1)—

- (a) suatu fasal timbang tara yang menjadi sebahagian daripada suatu perjanjian hendaklah dikira sebagai suatu perjanjian yang bebas daripada terma lain perjanjian itu; dan
- (b) suatu keputusan oleh tribunal timbang tara bahawa perjanjian itu adalah batal dan tidak sah tidak *ipso jure* menyebabkan ketidaksahan fasal timbang tara itu.

(3) Suatu pli bahawa tribunal timbang tara itu tidak mempunyai bidang kuasa hendaklah dibangkitkan tidak lewat daripada pengemukaan pernyataan pembelaan.

(4) Suatu pihak tidak terhalang daripada membangkitkan pli di bawah subseksyen (3) oleh sebab pihak itu telah dilantik atau mengambil bahagian dalam pelantikan penimbang tara.

(5) Suatu pli bahawa tribunal timbang tara melebihi ruang lingkup kuasanya hendaklah dibangkitkan sebaik sahaja perkara yang dikatakan melebihi ruang lingkup kuasanya itu dibangkitkan semasa prosiding timbang tara.

(6) Walau apa pun subseksyen (3) dan (5), tribunal timbang tara boleh menerima masuk pli itu jika tribunal timbang tara itu berpendapat kelengahan itu wajar.

(7) Tribunal timbang tara itu boleh membuat keputusan atas pli yang disebut dalam subseksyen (3) atau (5), sama ada sebagai suatu persoalan permulaan atau dalam suatu award mengikut merit.

(8) Jika tribunal timbang tara membuat keputusan atas pli itu sebagai suatu persoalan permulaan bahawa ia mempunyai bidang kuasa, mana-mana pihak boleh, dalam masa tiga puluh hari selepas menerima notis keputusan itu merayu kepada Mahkamah Tinggi untuk memutuskan perkara itu.

(9) Sementara rayuan belum selesai, tribunal timbang tara boleh meneruskan prosiding timbang tara dan membuat suatu award.

(10) Tiada rayuan boleh dibuat terhadap keputusan Mahkamah Tinggi di bawah subseksyen (8).

Kuasa tribunal timbang tara untuk memerintahkan langkah interim

19. (1) Melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak, suatu pihak boleh memohon kepada tribunal timbang tara bagi mana-mana perintah yang berikut:

- (a) jaminan kos;
- (b) penzahiran dokumen dan interogatori;
- (c) pemberian keterangan melalui affidavit;
- (d) pemeliharaan, jagaan interim atau penjualan apa-apa harta yang menjadi hal perkara pertikaian.

(2) Tribunal timbang tara boleh menghendaki mana-mana pihak untuk mengadakan jaminan yang sesuai berkaitan dengan apa-apa langkah sebagaimana yang diperintahkan di bawah subseksyen (1).

(3) Melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak, seksyen 38 dan 39 hendaklah terpakai bagi perintah yang dibuat oleh suatu tribunal timbang tara di bawah seksyen ini seolah-olah sebutan dalam seksyen itu mengenai suatu award ialah sebutan mengenai suatu perintah sedemikian.

Bab 5*Penjalanan prosiding timbang tara***Layanan sama rata pihak-pihak**

20. Pihak-pihak hendaklah dilayan sama rata dan setiap pihak hendaklah diberi peluang yang adil dan munasabah untuk mengemukakan kes pihak itu.

Penentuan kaedah tatacara

21. (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, pihak-pihak adalah bebas untuk bersetuju mengenai tatacara yang hendaklah diikuti oleh tribunal timbang tara dalam menjalankan prosiding itu.

(2) Jika pihak-pihak gagal bersetuju di bawah subseksyen (1), tribunal timbang tara boleh, tertakluk kepada peruntukan Akta ini, menjalankan timbang tara mengikut apa-apa cara sebagaimana yang difikirkannya sesuai.

(3) Kuasa yang diberikan kepada tribunal timbang tara di bawah subseksyen (2) hendaklah termasuk kuasa untuk—

- (a) menentukan kebolehterimaan, kaitan, kepentingan dan keberatan apa-apa keterangan;
- (b) menggunakan pengetahuan dan kemahirannya sendiri;
- (c) memerintahkan pengadaan peruntukan butir-butir lanjut dalam pernyataan tuntutan atau pernyataan pembelaan;
- (d) memerintahkan pemberian jaminan kos;
- (e) menetapkan dan meminda had masa yang dalamnya pelbagai langkah dalam prosiding timbang tara mesti diselesaikan;
- (f) memerintahkan penzahiran dan pengemukaan dokumen atau material dalam milikan atau kuasa suatu pihak;
- (g) memerintahkan interogatori untuk dijawab;
- (h) memerintahkan supaya apa-apa keterangan diberikan dengan sumpah atau ikrar; dan
- (i) membuat apa-apa perintah lain sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh tribunal timbang tara.

Tempat timbang tara

22. (1) Pihak-pihak adalah bebas bersetuju mengenai tempat timbang tara.

(2) Jika pihak-pihak gagal bersetuju di bawah subseksyen (1), tempat timbang tara hendaklah ditentukan oleh tribunal timbang tara dengan mengambil kira hal keadaan kes, termasuk kemudahan pihak-pihak.

(3) Walau apa pun subseksyen (1) dan (2), tribunal timbang tara boleh, melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak, bersidang di mana-mana tempat yang difikirkannya sesuai untuk bermesyuarat sesama anggotanya, untuk mendengar saksi, pakar atau pihak-pihak, atau untuk memeriksa barang, harta atau dokumen lain.

Permulaan prosiding timbang tara

23. Melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak, prosiding timbang tara berkenaan dengan sesuatu pertikaian tertentu hendaklah bermula pada tarikh yang suatu permintaan secara bertulis supaya pertikaian itu dirujukkan kepada timbang tara diterima oleh responden.

Bahasa

24. (1) Pihak-pihak adalah bebas untuk bersetuju mengenai bahasa yang hendaklah digunakan dalam prosiding timbang tara.

(2) Jika pihak-pihak gagal bersetuju di bawah subseksyen (1), tribunal timbang tara hendaklah menentukan bahasa yang hendaklah digunakan dalam prosiding timbang tara itu.

(3) Persetujuan atau penentuan yang masing-masing disebut dalam subseksyen (1) dan (2) hendaklah, melainkan jika dinyatakan selainnya dalam persetujuan atau penentuan itu, terpakai bagi apa-apa pernyataan bertulis yang dibuat oleh suatu pihak, apa-apa pendengaran dan apa-apa award, keputusan atau komunikasi lain oleh tribunal timbang tara itu.

(4) Tribunal timbang tara boleh memerintahkan supaya apa-apa keterangan dokumentar hendaklah disertakan dengan terjemahan ke dalam bahasa yang dipersetujui oleh pihak-pihak atau yang ditentukan oleh tribunal timbang tara itu.

Pernyataan tuntutan dan pembelaan

25. (1) Dalam tempoh masa yang dipersetujui oleh pihak-pihak atau, sekiranya tiada persetujuan sedemikian, sebagaimana yang ditentukan oleh tribunal timbang tara, pihak menuntut hendaklah menyatakan—

- (a) fakta yang menyokong tuntutannya;
- (b) perkara yang menjadi isu; dan
- (c) relief atau remedi yang diminta,

dan responden hendaklah menyatakan pembelaannya berkenaan dengan butir-butir yang dinyatakan dalam subseksyen ini, melainkan jika pihak-pihak telah bersetuju selainnya kepada elemen yang dikehendaki dalam pernyataan itu.

(2) Pihak-pihak boleh—

- (a) mengemukakan bersama-sama pernyataan mereka apa-apa dokumen yang difikirkan berkaitan oleh pihak-pihak; atau
- (b) menambah rujukan kepada dokumen atau keterangan lain yang boleh dikemukakan oleh pihak-pihak.

(3) Melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak, mana-mana satu pihak boleh meminda atau menambah tuntutan atau pembelaan dalam perjalanan prosiding timbang tara itu, melainkan jika tribunal timbang tara berpendapat adalah tidak sesuai untuk membenarkan pindaan itu dengan mengambil kira kelengahan dalam membuatnya.

Pendengaran

26. (1) Melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak, tribunal timbang tara hendaklah memutuskan sama ada hendak mengadakan pendengaran lisan bagi pengemukaan keterangan atau penghujahan lisan, atau sama ada prosiding itu hendaklah dijalankan berdasarkan dokumen dan material lain.

(2) Melainkan jika pihak-pihak telah bersetuju bahawa tiada pendengaran boleh diadakan, tribunal timbang tara hendaklah atas permohonan mana-mana pihak mengadakan pendengaran lisan pada suatu peringkat yang sesuai dalam prosiding itu.

(3) Pihak-pihak hendaklah diberikan notis yang munasabah terlebih dahulu tentang apa-apa pendengaran dan tentang apa-apa mesyuarat tribunal timbang tara bagi maksud pemeriksaan barang, harta atau dokumen lain.

(4) Semua pernyataan, dokumen atau maklumat lain yang dibekalkan kepada tribunal timbang tara oleh satu pihak hendaklah disampaikan kepada pihak yang satu lagi.

(5) Apa-apa laporan pakar atau dokumen keterangan yang tribunal timbang tara mungkin bergantung padanya dalam membuat keputusannya hendaklah disampaikan kepada pihak-pihak.

Keingkaran suatu pihak

27. Melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak, jika tanpa menunjukkan sebab yang mencukupi—

- (a) pihak menuntut gagal menyampaikan pernyataan tuntutan mengikut subseksyen 25(1), tribunal timbang tara hendaklah menamatkan prosiding itu;
- (b) responden gagal menyampaikan pernyataan pembelaan mengikut subseksyen 25(1), tribunal timbang tara hendaklah meneruskan prosiding itu tanpa menganggap kegagalan itu dengan sendirinya sebagai suatu pengakuan kepada pengataan pihak menuntut;
- (c) mana-mana pihak gagal hadir di suatu pendengaran atau mengemukakan keterangan dokumentar, tribunal timbang tara boleh meneruskan prosiding itu dan membuat award berdasarkan keterangan di hadapannya; atau
- (d) pihak menuntut gagal meneruskan tuntutan, tribunal timbang tara boleh membuat suatu award yang menolak tuntutan atau memberikan arahan, dengan atau tanpa syarat, bagi menentukan tuntutan itu dengan cepat.

Pakar yang dilantik oleh tribunal timbang tara

28. (1) Melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak, tribunal timbang tara boleh—

- (a) melantik seorang pakar atau lebih untuk melaporkan kepadanya mengenai isu spesifik yang hendaklah ditentukan oleh tribunal timbang tara itu; atau
- (b) menghendaki suatu pihak untuk memberikan kepada pakar itu apa-apa maklumat yang berkaitan atau untuk mengemukakan atau untuk mengadakan akses kepada apa-apa dokumen, barang atau harta lain yang berkaitan untuk pemeriksaan pakar itu.

(2) Melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak, jika suatu pihak memohon atau jika tribunal timbang tara berpendapat perlu, pakar itu hendaklah, selepas penghantaran suatu laporan

bertulis atau lisan, mengambil bahagian dalam pendengaran yang pihak-pihak berpeluang untuk mengemukakan soalan kepada pakar itu dan untuk mengemukakan saksi pakar yang lain bagi memberikan keterangan mengenai perkara yang menjadi isu.

Bantuan mahkamah dalam mengambil keterangan

29. (1) Mana-mana pihak boleh dengan kelulusan tribunal timbang tara, memohon bantuan daripada Mahkamah Tinggi dalam mengambil keterangan.

(2) Mahkamah Tinggi boleh memerintahkan kehadiran seseorang saksi untuk memberikan keterangan atau, jika berkenaan, mengemukakan dokumen dengan sumpah atau ikrar di hadapan seorang pegawai Mahkamah Tinggi atau mana-mana orang lain, termasuk tribunal timbang tara.

Bab 6

Membuat award dan penamatan prosiding

Undang-undang yang terpakai bagi isi pertikaian

30. (1) Berkenaan dengan suatu timbang tara domestik jika tempat timbang tara adalah di Malaysia, tribunal timbang tara hendaklah memutuskan pertikaian itu mengikut undang-undang substantif Malaysia.

(2) Berkenaan dengan suatu timbang tara antarabangsa, tribunal timbang tara hendaklah memutuskan pertikaian itu mengikut undang-undang yang dipersetujui oleh pihak-pihak sebagai terpakai bagi isi pertikaian itu.

(3) Apa-apa penetapan oleh pihak-pihak tentang undang-undang sesuatu Negara tertentu hendaklah ditafsirkan, melainkan jika dinyatakan selainnya, sebagai merujuk secara langsung kepada undang-undang substantif Negara itu dan bukan kepada kaedah-kaedah percanggahan undang-undang.

(4) Sekiranya tiada apa-apa persetujuan di bawah subseksyen (2), tribunal timbang tara hendaklah memakai undang-undang yang ditentukan oleh kaedah-kaedah percanggahan undang-undang.

(5) Tribunal timbang tara hendaklah, dalam semua hal, memutuskan mengikut terma-terma perjanjian dan hendaklah mengambil kira penggunaan perdagangan yang terpakai bagi transaksi itu.

Keputusan yang dibuat oleh panel penimbang tara

31. (1) Melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak, dalam prosiding timbang tara yang terdapat lebih daripada seorang penimbang tara, apa-apa keputusan tribunal timbang tara itu hendaklah dibuat oleh majoriti daripada semua anggotanya.

(2) Jika dibenarkan sedemikian oleh pihak-pihak atau semua anggota tribunal timbang tara, soal tatacara boleh diputuskan oleh penimbang tara pengerusi.

Penyelesaian

32. (1) Jika, semasa prosiding timbang tara, pihak-pihak menyelesaikan pertikaian, tribunal timbang tara hendaklah menamatkan prosiding itu dan, jika diminta oleh pihak-pihak dan tidak dibantah oleh tribunal timbang tara itu, merekodkan penyelesaian dalam bentuk suatu award atas terma yang dipersetujui.

(2) Suatu award mengikut terma yang dipersetujui hendaklah dibuat mengikut peruntukan seksyen 33 dan hendaklah menyatakan bahawa ia ialah suatu award.

(3) Suatu award yang dibuat di bawah subseksyen (1) hendaklah mempunyai status dan kesan yang sama sebagaimana suatu award mengikut merit kes itu.

Bentuk dan kandungan award

33. (1) Suatu award hendaklah dibuat secara bertulis dan tertakluk kepada subseksyen (2) hendaklah ditandatangani oleh penimbang tara.

(2) Dalam prosiding timbang tara yang terdapat lebih daripada seorang penimbang tara, tandatangan majoriti daripada semua anggota tribunal timbang tara itu hendaklah mencukupi dengan syarat bahawa sebab bagi mana-mana peninggalan tandatangan dinyatakan.

(3) Suatu award hendaklah menyatakan sebab yang award itu diasaskan, melainkan jika—

- (a) pihak-pihak telah bersetuju bahawa tiada sebab hendak diberikan; atau
- (b) award itu ialah suatu award mengikut terma yang dipersetujui di bawah seksyen 32.

(4) Suatu award hendaklah menyatakan tarikhnya dan tempat timbang tara sebagaimana yang ditentukan mengikut seksyen 22 dan hendaklah disifatkan telah dibuat di tempat itu.

(5) Selepas suatu award dibuat, salinan award itu yang ditandatangani oleh penimbang tara mengikut subseksyen (1) dan (2) hendaklah dihantar kepada setiap pihak.

(6) Melainkan jika diperuntukkan selainnya dalam perjanjian timbang tara, tribunal timbang tara boleh—

- (a) mengaward faedah atas apa-apa jumlah wang yang diperintahkan supaya dibayar oleh suatu award dari tarikh award itu hingga tarikh penyelesaian; dan
- (b) menentukan kadar faedah.

Penamatan prosiding

34. (1) Prosiding timbang tara hendaklah ditamatkan oleh suatu award muktamad atau oleh suatu perintah tribunal timbang tara mengikut subseksyen (2).

(2) Tribunal timbang tara hendaklah memerintahkan penamatan prosiding timbang tara jika—

- (a) pihak menuntut menarik balik tuntutan, melainkan jika responden membantah penarikan balik itu dan tribunal timbang tara mengiktiraf kepentingan sah responden dalam memperoleh suatu penyelesaian pertikaian yang muktamad;
- (b) pihak-pihak bersetuju dengan penamatan prosiding itu; atau
- (c) tribunal timbang tara mendapati bahawa penerusan prosiding itu bagi apa-apa sebab lain telah menjadi tidak perlu atau mustahil.

(3) Tertakluk kepada peruntukan seksyen 35 dan subseksyen 37(6), mandat bagi tribunal timbang tara hendaklah tamat dengan penamatan prosiding timbang tara itu.

(4) Melainkan jika diperuntukkan selainnya oleh mana-mana undang-undang bertulis, kematian suatu pihak tidak menamatkan—

(a) prosiding timbang tara; atau

(b) kuasa tribunal timbang tara.

Pembetulan dan tafsiran award atau award tambahan

35. (1) Suatu pihak, dalam masa tiga puluh hari dari penerimaan award, melainkan jika apa-apa tempoh masa yang lain telah dipersetujui oleh pihak-pihak—

(a) dengan notis kepada pihak yang satu lagi, boleh meminta tribunal timbang tara untuk membetulkan dalam award itu apa-apa kesilapan pengiraan, apa-apa kesilapan perkeranian atau kesilapan taipan, atau kesilapan lain yang seumpamanya; atau

(b) dengan notis kepada dan dengan persetujuan pihak yang satu lagi, boleh meminta tribunal timbang tara untuk memberikan suatu tafsiran tentang suatu perkara tertentu atau sebahagian daripada award itu.

(2) Jika tribunal timbang tara berpendapat permintaan yang dibuat di bawah subseksyen (1) sebagai berasas, tribunal timbang tara itu hendaklah membuat pembetulan atau memberi tafsiran dalam masa tiga puluh hari dari penerimaan permintaan itu dan tafsiran itu hendaklah menjadi sebahagian daripada award.

(3) Tribunal timbang tara boleh membetulkan apa-apa jenis kesilapan yang disebut dalam perenggan (1)(a) atas inisiatifnya sendiri dalam masa tiga puluh hari dari tarikh award itu.

(4) Melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak, suatu pihak boleh, dalam masa tiga puluh hari dari penerimaan award dan dengan notis kepada pihak yang satu lagi, meminta tribunal timbang tara membuat suatu award tambahan tentang tuntutan yang dikemukakan dalam prosiding timbang tara itu tetapi tertinggal daripada award.

(5) Jika tribunal timbang tara berpendapat permintaan di bawah subseksyen (4) sebagai berasas, tribunal timbang tara itu hendaklah membuat award tambahan dalam masa enam puluh hari dari penerimaan permintaan itu.

(6) Tribunal timbang tara boleh, jika difikirkannya perlu, melanjutkan tempoh masa yang dalamnya ia hendaklah membuat suatu pembetulan, tafsiran atau award tambahan di bawah seksyen ini.

(7) Peruntukan seksyen 33 hendaklah terpakai bagi suatu pembetulan atau tafsiran award atau bagi suatu award tambahan.

Award adalah muktamad dan mengikat

36. (1) Suatu award yang dibuat oleh tribunal timbang tara menurut suatu perjanjian timbang tara adalah muktamad dan mengikat pihak-pihak dan mana-mana pihak boleh bergantung padanya sebagai pembelaan, tolakan atau selainnya dalam apa-apa prosiding dalam mana-mana mahkamah.

(2) Tribunal timbang tara tidak boleh mengubah, meminda, membetulkan, mengkaji semula, menambah kepada atau membatalkan award yang telah dibuat kecuali sebagaimana yang diperuntukkan secara khusus dalam seksyen 35.

Bab 7

Tindakan terhadap award

Permohonan bagi mengetepikan

37. (1) Suatu award boleh diketepikan oleh Mahkamah Tinggi hanya jika—

- (a) pihak yang membuat permohonan memberikan bukti bahawa—
 - (i) suatu pihak kepada perjanjian timbang tara adalah tidak berkeupayaan;
 - (ii) perjanjian timbang tara itu tidak sah di bawah undang-undang yang pihak-pihak tertakluk kepadanya, atau,

jika tiada apa-apa yang menunjukkan mengenai undang-undang itu, di bawah undang-undang Malaysia;

- (iii) pihak yang membuat permohonan tidak diberikan notis yang sepatutnya mengenai pelantikan penimbang tara atau mengenai prosiding timbang tara atau selainnya tidak berupaya mengemukakan kes pihak itu;
- (iv) award itu memperkatakan suatu pertikaian yang tidak dijangkakan oleh atau tidak termasuk dalam terma-terma bagi pengemukaan kepada timbang tara;
- (v) tertakluk kepada subseksyen (3), award itu mengandungi keputusan mengenai perkara yang melampaui ruang lingkup bagi pengemukaan kepada timbang tara; atau
- (vi) keanggotaan tribunal timbang tara atau tatacara timbang tara tidak mengikut persetujuan pihak-pihak, melainkan jika persetujuan itu bercanggah dengan suatu peruntukan Akta ini yang daripadanya pihak-pihak tidak boleh tidak menurutinya, atau, jika tiada persetujuan itu, tidak mengikut Akta ini; atau

(b) Mahkamah Tinggi mendapati bahawa—

- (i) hal perkara pertikaian itu tidak dapat diselesaikan melalui timbang tara di bawah undang-undang Malaysia; atau
- (ii) award itu bercanggah dengan dasar awam Malaysia.

(2) Tanpa mengehadkan keluasan subperenggan (1)(b)(ii), suatu award adalah bercanggah dengan dasar awam Malaysia jika—

- (a) pembuatan award itu telah didorong atau terjejas oleh fraud atau rasuah; atau
- (b) suatu pelanggaran rukun keadilan asasi berlaku—
 - (i) semasa prosiding timbang tara; atau
 - (ii) berkaitan dengan pembuatan award itu.

(3) Jika keputusan mengenai perkara yang dikemukakan kepada timbang tara boleh diasingkan daripada perkara yang tidak dikemukakan, hanya bahagian award itu yang mengandungi keputusan mengenai perkara yang tidak dikemukakan kepada timbang tara boleh diketepikan.

(4) Suatu permohonan bagi mengetepikan tidak boleh dibuat selepas habis tempoh sembilan puluh hari dari tarikh yang pihak yang membuat permohonan itu menerima award itu atau, jika suatu permintaan telah dibuat di bawah seksyen 35, dari tarikh yang padanya permintaan itu telah diselesaikan oleh tribunal timbang tara.

(5) Subseksyen (4) tidak terpakai bagi suatu permohonan bagi mengetepikan atas alasan bahawa award itu telah didorong atau terjejas oleh fraud atau rasuah.

(6) Atas suatu permohonan di bawah subseksyen (1) Mahkamah Tinggi boleh, jika bersesuaian dan diminta sedemikian oleh suatu pihak, menangguhkan prosiding bagi apa-apa tempoh masa yang ditentukan olehnya untuk memberi tribunal timbang tara peluang untuk menyambung prosiding timbang tara itu atau untuk mengambil apa-apa langkah lain yang pada pendapat tribunal timbang tara akan menghapuskan alasan untuk mengetepikan.

(7) Jika suatu permohonan dibuat untuk mengetepikan suatu award, Mahkamah Tinggi boleh memerintahkan bahawa apa-apa wang yang dijadikan kena dibayar oleh award itu hendaklah dibawa ke dalam Mahkamah Tinggi atau selainnya dijamin sementara penentuan permohonan itu selesai.

Bab 8

Pengiktirafan dan penguatkuasaan award

Pengiktirafan dan penguatkuasaan

38. (1) Atas suatu permohonan secara bertulis kepada Mahkamah Tinggi, suatu award yang dibuat berkenaan dengan timbang tara domestik atau suatu award dari suatu Negara asing, hendaklah tertakluk kepada seksyen ini dan seksyen 39 diiktiraf sebagai mengikat dan dikuatkuasakan melalui catatan sebagai suatu penghakiman mengikut terma award atau melalui tindakan.

(2) Dalam suatu permohonan di bawah subseksyen (1) pemohon hendaklah mengemukakan—

- (a) award asal yang disahkan dengan sempurnanya atau salinan award yang diperakui dengan sempurnanya; dan
- (b) perjanjian timbang tara yang asal atau salinan perjanjian itu yang diperakui dengan sempurnanya.

(3) Jika award atau perjanjian timbang tara adalah dalam bahasa selain bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris, pemohon hendaklah membekalkan terjemahan award atau perjanjian itu dalam bahasa Inggeris yang diperakui dengan sempurnanya.

(4) Bagi maksud Akta ini, “Negara asing” ertinya suatu Negara yang merupakan suatu pihak kepada Konvensyen Mengenai Pengiktirafan dan Penguatkuasaan Award Timbang Tara Asing yang diterima pakai oleh Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Timbang Tara Perdagangan Antarabangsa pada tahun 1958.

Alasan untuk menolak pengiktirafan atau penguatkuasaan

39. (1) Pengiktirafan atau penguatkuasaan sesuatu award, tidak kira di Negara mana ia dibuat, boleh ditolak hanya atas permintaan pihak yang terhadapnya ia hendak digunakan—

- (a) jika pihak itu memberikan bukti kepada Mahkamah Tinggi bahawa—
 - (i) suatu pihak kepada perjanjian timbang tara adalah tidak berkeupayaan;
 - (ii) perjanjian timbang tara itu tidak sah di bawah undang-undang yang pihak-pihak tertakluk kepadanya, atau, jika tiada apa-apa yang menunjukkan tanda mengenai undang-undang itu, di bawah undang-undang Malaysia;
 - (iii) pihak yang membuat permohonan tidak diberikan notis yang sepatutnya mengenai pelantikan penimbang tara atau mengenai prosiding timbang tara atau selainnya tidak berupaya mengemukakan kes pihak itu;

- (iv) award itu memperkatakan suatu pertikaian yang tidak dijangkakan oleh atau tidak termasuk dalam terma bagi pengemukaan kepada timbang tara;
- (v) tertakluk kepada subseksyen (2), award itu mengandungi keputusan mengenai perkara yang melampaui ruang lingkup bagi pengemukaan kepada timbang tara;
- (vi) keanggotaan tribunal timbang tara atau tatacara timbang tara tidak mengikut persetujuan pihak-pihak, melainkan jika persetujuan itu bercanggah dengan suatu peruntukan Akta ini yang daripadanya pihak-pihak tidak boleh tidak menurutinya, atau, sekiranya tiada persetujuan itu, tidak mengikut Akta ini; atau
- (vii) award itu belum lagi mengikat pihak-pihak atau telah diketepikan atau digantung oleh suatu mahkamah dalam negara yang, atau di bawah undang-undang yang award itu dibuat; atau

(b) jika Mahkamah Tinggi mendapati bahawa—

- (i) hal perkara pertikaian itu tidak dapat diselesaikan melalui timbang tara di bawah undang-undang Malaysia; atau
- (ii) award itu bercanggah dengan dasar awam Malaysia.

(2) Jika suatu permohonan bagi mengetepikan atau menggantung sesuatu award telah dibuat kepada Mahkamah Tinggi atas alasan yang disebut dalam subperenggan (1)(a)(vii), Mahkamah Tinggi boleh, jika difikirkannya wajar, menangguhkan keputusannya dan boleh juga, atas permohonan pihak yang menuntut pengiktirafan atau penguatkuasaan award itu, memerintahkan pihak yang satu lagi itu untuk memberi jaminan yang sesuai.

BAHAGIAN III

PERUNTUKAN TAMBAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TIMBANG TARA

Penyatuan prosiding dan pendengaran bersama

40. (1) Pihak-pihak boleh bersetuju—

- (a) bahawa prosiding timbang tara hendaklah disatukan dengan prosiding timbang tara lain; atau

(b) bahawa pendengaran bersama hendaklah diadakan, mengikut apa-apa terma sebagaimana yang boleh dipersetujui.

(2) Melainkan jika pihak-pihak bersetuju untuk memberi kuasa sedemikian kepada tribunal timbang tara, tribunal itu tidak mempunyai kuasa untuk memerintahkan penyatuan prosiding timbang tara atau pendengaran bersama.

Penentuan perkara undang-undang permulaan oleh mahkamah

41. (1) Mana-mana pihak boleh memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk menentukan apa-apa soal undang-undang yang timbul semasa perjalanan timbang tara—

(a) dengan keizinan tribunal timbang tara; atau

(b) dengan keizinan tiap-tiap pihak lain.

(2) Mahkamah Tinggi tidak boleh mempertimbangkan suatu permohonan di bawah subseksyen (1) melainkan jika ia berpuas hati bahawa penentuan itu—

(a) berkemungkinan menghasilkan penjimatan kos yang substansial; dan

(b) secara substansial menjejaskan hak satu pihak atau lebih.

(3) Permohonan itu hendaklah mengenal pasti soal undang-undang yang hendaklah ditentukan dan, kecuali jika dibuat dengan persetujuan semua pihak kepada prosiding itu, hendaklah menyatakan alasan yang menyokong permohonan itu.

(4) Semasa suatu permohonan di bawah subseksyen (1) belum selesai, prosiding timbang tara boleh diteruskan dan award boleh dibuat.

Rujukan mengenai soal undang-undang

42. (1) Mana-mana pihak boleh merujuk kepada Mahkamah Tinggi apa-apa soal undang-undang yang timbul daripada suatu award.

(2) Suatu rujukan hendaklah difailkan dalam masa empat puluh dua hari dari penyiaran dan penerimaan award, dan hendaklah mengenal pasti soal undang-undang yang hendaklah ditentukan dan menyatakan alasan rujukan itu diminta.

(3) Mahkamah Tinggi boleh memerintahkan tribunal timbang tara untuk menyatakan sebab-sebab bagi awardnya jika award itu—

(a) tidak mengandungi sebab-sebab tribunal timbang tara itu; atau

(b) tidak menyatakan sebab-sebab tribunal timbang tara itu dengan butir-butir yang mencukupi.

(4) Mahkamah Tinggi boleh, dalam menentukan suatu rujukan—

(a) mengesahkan award itu;

(b) mengubah award itu;

(c) meremit award itu secara keseluruhan atau sebahagian, bersama-sama dengan penentuan Mahkamah Tinggi mengenai soal undang-undang kepada tribunal timbang tara itu untuk dipertimbangkan semula;

(d) mengetepikan award itu secara keseluruhan atau sebahagian.

(5) Jika award itu diubah oleh Mahkamah Tinggi, pengubahan itu hendaklah mempunyai kuat kuasa sebagai sebahagian daripada award tribunal timbang tara itu.

(6) Jika award itu diremit secara keseluruhan atau sebahagian untuk dipertimbangkan semula, tribunal timbang tara hendaklah membuat suatu award yang baru berkenaan dengan perkara-perkara yang diremit dalam masa sembilan puluh hari dari tarikh perintah untuk peremitan itu atau apa-apa tempoh lain sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah Tinggi.

(7) Jika Mahkamah Tinggi membuat suatu perintah di bawah subseksyen (3), ia boleh membuat apa-apa perintah lanjut sebagaimana yang difikirkannya patut mengenai apa-apa kos tambahan timbang tara yang berbangkit daripada perintah itu.

(8) Atas suatu rujukan di bawah subseksyen (1) Mahkamah Tinggi boleh—

(a) memerintahkan pemohon menyediakan jaminan kos; atau

- (b) memerintahkan supaya apa-apa wang yang kena dibayar di bawah award itu hendaklah dibawa ke dalam Mahkamah Tinggi atau selainnya didapatkan sementara penentuan rujukan itu selesai.

Rayuan

43. Suatu keputusan Mahkamah Tinggi di bawah seksyen 42 hendaklah disifatkan sebagai suatu penghakiman Mahkamah Tinggi mengikut pengertian seksyen 67 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [*Akta 91*].

Kos dan belanja timbang tara

44. (1) Melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak—

- (a) kos dan belanja timbang tara hendaklah mengikut budi bicara tribunal timbang tara yang boleh—
 - (i) mengarahkan kepada siapa dan oleh siapa dan mengikut cara apa kos itu atau apa-apa bahagiannya hendaklah dibayar;
 - (ii) menetapkan atau menyelesaikan amaun kos atau belanja itu; dan
 - (iii) mengaward kos atau belanja itu yang hendaklah dibayar sebagai antara peguam cara dengan klien;
- (b) mana-mana pihak boleh memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk kos itu ditetapkan jika tribunal timbang tara dalam awardnya mengarahkan supaya kos dan belanja itu dibayar oleh mana-mana pihak tetapi tidak menyatakan amaun kos dan perbelanjaan itu dalam masa tiga puluh hari setelah diminta berbuat demikian; atau
- (c) setiap pihak hendaklah bertanggungjawab bagi belanja di sisi undang-undangnya sendiri dan belanja lain dan bagi bahagian yang sama rata bagi fi dan belanja tribunal timbang tara dan apa-apa belanja lain yang berhubungan dengan timbang tara itu semasa ketiadaan award atau award tambahan yang menetapkan dan menguntukkan kos dan belanja timbang tara.

(2) Melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak, jika suatu pihak membuat suatu tawaran kepada pihak yang satu lagi untuk menyelesaikan pertikaian atau sebahagian daripada pertikaian itu dan tawaran itu tidak diterima dan award tribunal timbang tara tidak lebih baik kepada pihak yang satu lagi itu daripada apa yang ditawarkan itu, tribunal timbang tara, dalam menetapkan dan menguntukkan kos dan belanja timbang tara, boleh mengambil kira hakikat tawaran itu dalam mengaward kos dan belanja berkenaan dengan tempoh daripada pembuatan tawaran hingga pembuatan award.

(3) Tawaran untuk penyelesaian yang dibuat di bawah subseksyen (2) tidak boleh dimaklumkan kepada tribunal timbang tara sehingga ia telah membuat penentuan muktamad mengenai semua aspek pertikaian itu selain penetapan dan penguntukan kos dan belanja.

(4) Jika tribunal timbang tara enggan untuk menyampaikan awardnya sebelum pembayaran fi dan belanjanya, Mahkamah Tinggi boleh memerintahkan tribunal timbang tara itu untuk menyampaikan award itu mengikut syarat-syarat sebagaimana yang difikirkan patut oleh Mahkamah Tinggi.

(5) Suatu penetapan kos, fi dan belanja di bawah seksyen ini boleh dikaji semula mengikut cara yang sama sebagaimana penetapan kos.

Pelanjutan masa untuk memulakan prosiding timbang tara

45. Jika suatu perjanjian timbang tara memperuntukkan bahawa prosiding timbang tara hendaklah dimulakan dalam masa yang dinyatakan dalam perjanjian itu, Mahkamah Tinggi boleh, walau apa pun masa yang ditetapkan itu telah habis tempoh, melanjutkan masa bagi apa-apa tempoh dan mengikut apa-apa terma sebagaimana yang difikirkannya patut, jika Mahkamah Tinggi berpendapat bahawa dalam hal keadaan kes itu akan selainnya menyebabkan kesusahan tidak wajar.

Pelanjutan masa untuk membuat award

46. (1) Jika masa untuk membuat award dihadkan oleh perjanjian timbang tara, Mahkamah Tinggi boleh, melainkan jika pihak-pihak bersetuju selainnya, melanjutkan masa itu.

- (2) Suatu permohonan di bawah subseksyen (1) boleh dibuat—
- (a) dengan notis kepada pihak-pihak, oleh tribunal timbang tara; atau
 - (b) dengan notis kepada tribunal timbang tara dan pihak-pihak lain, oleh mana-mana pihak kepada prosiding itu.
- (3) Mahkamah Tinggi tidak boleh membuat suatu perintah melainkan jika—
- (a) semua proses tribunal timbang tara yang boleh didapati untuk mendapatkan dan melanjutkan masa telah digunakan; dan
 - (b) Mahkamah Tinggi berpuas hati bahawa ketidakadilan substansial akan selainnya berlaku.
- (4) Mahkamah Tinggi boleh menjalankan kuasanya di bawah subseksyen (1) walau apa pun masa yang ditetapkan terdahulu oleh atau di bawah perjanjian timbang tara atau oleh suatu perintah terdahulu telah habis tempoh.

BAHAGIAN IV

PELBAGAI

Tanggungjawab penimbang tara

47. Seseorang penimbang tara tidak bertanggungjawab bagi apa-apa perbuatan atau peninggalan berkenaan dengan apa-apa yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang penimbang tara melainkan jika ditunjukkan perbuatan atau peninggalan itu adalah dengan niat jahat.

Kekebalan institusi timbang tara

48. (1) Pengarah Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur atau mana-mana orang lain atau institusi yang ditetapkan atau diminta oleh pihak-pihak untuk melantik atau menamakan seorang penimbang tara, tidak bertanggungjawab bagi apa-apa jua yang dilakukan atau ditinggalkan tidak dilakukan pada menunaikan fungsi itu melainkan jika ditunjukkan perbuatan atau peninggalan itu adalah dengan niat jahat.

Kebankrapan

49. (1) Jika suatu pihak dalam perjanjian timbang tara ialah seorang bankrap dan orang yang mempunyai bidang kuasa untuk mentadbir harta bankrap menerima pakai perjanjian itu, perjanjian timbang tara itu hendaklah dikuatkuasakan oleh atau terhadap orang itu.

(2) Mahkamah Tinggi boleh mengarahkan apa-apa perkara yang berkaitan dengan atau bagi maksud prosiding kebangkrapan dirujukkan kepada timbang tara jika—

- (a) perkara itu ialah yang baginya perjanjian timbang tara terpakai;
- (b) perjanjian timbang tara dibuat oleh orang yang telah dihukum bankrap sebelum mula berkuat kuasanya prosiding kebangkrapan itu; dan
- (c) orang yang mempunyai bidang kuasa untuk mentadbir harta tidak menerima pakai perjanjian itu.

(3) Suatu permohonan di bawah subseksyen (2) boleh dibuat oleh—

- (a) mana-mana pihak lain kepada perjanjian timbang tara; atau
- (b) mana-mana orang yang mempunyai bidang kuasa untuk mentadbir harta bankrap.

Cara permohonan

50. Apa-apa permohonan kepada Mahkamah Tinggi di bawah Akta ini hendaklah melalui saman pemula sebagaimana yang diperuntukkan dalam Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 [*P.U. (A) 50/1980*].

Pemansuhan dan kecualian

51. (1) Akta Timbang Tara 1952 [*Akta 93*] dan Akta Konvensyen Mengenai Pengiktirafan dan Penguatkuasaan Award Timbangtara Asing 1985 [*Akta 320*] dimansuhkan.

(2) Jika perjanjian timbang tara dibuat atau prosiding timbang tara dimulakan sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini, undang-undang yang mengawal perjanjian timbang tara dan prosiding timbang tara itu adalah undang-undang yang sepatutnya terpakai seolah-olah Akta ini tidak diperbuat.

(3) Tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh menjejaskan apa-apa prosiding yang berhubungan dengan timbang tara yang telah dimulakan di mana-mana mahkamah sebelum mula berkuat kuasanya Akta ini.